

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 · 통 보(교육)

제 목 산업안전보건관리비 요율 잘못 적용

관 계 부 서 ■본부 ◇,◆소 ○부/ □소 ●부

/ □소 ▣부/ ㉠부

내 용

1. 개요

공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고 수립된 계획에 따라 공사원가계산 제비율 적용기준 및 각종 고시에서 요구하는 법적요구 사항 등을 반영하여 공사비 예산서 내용의 산출근거가 되는 공사설계 서류를 작성하여 직무권한에 따라 계약의뢰하고 있다.

따라서, 공사설계서 작성자는 각종 기준 및 규정에 따라 설계서 작성에 신중을 기하여 누락 및 잘못 적용이 없어야 계약상대자와의 분쟁을 막을 수 있고 업무의 신뢰성을 확보할 수 있다.

2. 관련규정(판단기준)

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호)
- 제2조(정의) ①항 2호 및 제4조(계상기준) ① 공사를 다른 이에게 도급하는 자(이하 “발주자”라 한다)와 건설업을 자체사업으로 하는 자(이하 “자기 공사자”라 한다)는 안전관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다.
- 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전관리비는 해당 재료비 또는 완제품의

가액을 포함 시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2 배를 초과할수 없고, 동 고시 별표 1 “공사 종류 및 규모”에 따라 해당 요율 적용

3. 감사결과 문제점

□ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64 호) 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제2조(정의) 및 제4조(계상기준) 및 동 고시 별표 1에 따르면 공사 종류 및 규모에 따라 해당 요율을 적용하여야 한다. 그러나 아래와 같이 공사 설계 시에 산업안전보건관리비 요율 등을 잘못 적용하였다.

번호	공 사 명[계약번호]	지 적 내 용	해당부서
1	♣호기 주급수 역지 밸브 후단 Spool 교체 공사[*****]	공사 설계시 (재료비+직접노무비)*요율 적용해서 산업안전보건관리비를 계상해야 하나, (재료비+직접노무비+간접노무비)*요율로 잘못 적용 - 잘못 적용 금액: 6,041,095원 - 적정 금액: 5,618,696원(+422,399원)	◇소 ○부 A
2	♣호기 주급수배관 교체공사[*****]	공사 설계시 (재+직노)*3.09%*1.2 적용해야 하나, (재+직노+도급자관급)*3.09%로 잘못적용 - 잘못적용 금액 : 1,564,834원 - 적정 금액: 1,518,115원(+46,719원)	◇소 ○부 B
3	♡,♥호기 12차 OH 복수기수실 방식도장 공사[*****]	요율 3.09% 적용해야 하나, 3.9%로 잘못적용 - 잘못적용 금액 : 3,274,049원 - 적정 금액 : 2,594,054원(+679,995원)	□소 ○부 C
4	2019년도 ■본부 정보통신설비 경상 정비공사[*****]	대상액 기준 5억~50억 미만 적용(1.2%+3,250천원) 해야 하나, 5억 미만 해당 요율 1.85%로 잘못적용 - 잘못적용 금액: 16,461,990원 - 적정 금액 : 13,928,048원(+2,533,942원)	Ⓜ 부 D
5	■본부 2차측 공기 조화설비 정비공사 [*****]	대상액 기준 5억 미만 적용(3.09%)해야 하나, 5억~50억 해당 요율 1.99%+5,499천원으로 잘못적용 - 잘못적용 금액: 26,590,560원 - 적정 금액 : 14,071,568원(+12,486,296원)	□소 ●부 E
6	♡,♥호기 변압기 점검로 설치 공사 [*****]	요율 2.93% 적용해야 하나, 2.93%+5,349천원으로 잘못적용 - 잘못적용 금액: 10,110,752원 - 적정 금액 : 4,761,752원(+5,349,000원)	□소 ■부 F (퇴사)

4. 감사검토 의견

상기의 공사 설계 시에 산업안전보건관리비 요율을 잘못 적용한 공사건에 대해서 준공서류의 안전관리비목 집행여부 등을 검토한 결과 실적정산 해당 비목으로 해당금액에 대해서는 준공 정산 규정에 따라 적절하게 집행 되었으며, 이는 계약상대자의 위법이 아닌 설계오류에 따른 과다설계로 기인된 것으로 준공금액이 지급된 계약은 종료 후에 추가적인 계약적 조치는 불가한 것으로 검토 되며, 준공 이전의 공사건[*****, *****]의 경우, 설계변경을 통하여 적정 산업안전보건관리비 계상 및 정산이 필요하다는 의견 제시.

조치의견

■본부장은 공사 설계 시 산업안전보건관리비 계상은 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호) 제2장(안전관리비의 계상 및 사용) 제2조(정의) 및 제4조(계상기준) 및 동 고시 별표 1에 의거하여 공사 종류 및 규모에 따른 해당 요율 등을 적용하여야 함에도 검토가 미흡하여 산업안전보건관리비 요율 등을 잘못 적용 하였다. ■본부장은 관련 규정에 따른 업무 처리가 미흡한 ①◇소 ○부 ★직급 A, ◇소 ○부 ★직급 B, □소 ○부 ★직급 C, ㉠ 부 ★직급 D, □소 ㉡부 ★직급 E에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의 처분 하시고(주의), ②준공 이전의 공사건 [*****, *****]에 대해서는 17,835,296원을 감액하는 설계 변경으로 적정 산업안전보건관리비가 집행될 수 있도록 조치바라며(시정), ③동일사례가 재발하지 않도록 소속부서 직원들을 대상으로 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호) 교육을 시행하여 제출하여 주시기 바랍니다.(통보)

- ▶ ◇소 ○부 ★직급 A (주의)
- ▶ ◇소 ○부 ★직급 B (주의)
- ▶ □소 ○부 ★직급 C (주의)
- ▶ □소 ㉡부 ★직급 E (주의)
- ▶ ㉠ 부 ★직급 D (주의)

- ▶ ◇소 ○부 (교육)
- ▶ □소 ○부 (교육)
- ▶ □소 ◐부 (시정, 교육)
- ▶ □소 ▣부 (시정, 교육)
- ▶ ⊕ 부 (교육)